

1501346-53.2022.8.26.0320

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: RAFAEL DA CRUZ GOUVEIA LINARDI

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... o réu como um dos autores do roubo (fls. 07).

O policial militar Julcimar Valentim de Andrade e seu colega de farda policial Marcus Roberto Nascimento, confirmaram os fatos descritos na inicial. Narraram terem recebido informações sobre o roubo via COPOM e, em patrulhamento, avistaram o veículo sendo conduzido pelo réu, entrando numa rua de terra, em velocidade acima do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501346-53.2022.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501346-53.2022.8.26.0320

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2112983/2022 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 24551650 -

DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2112983 - 02º D.P. LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALMIR ROGERIO DO CARMO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL DA CRUZ GOUVEIA LINARDI

Vistos.

O réu VALMIR ROGERIO DO CARMO, encontra-se denunciado pela suposta prática do delito capitulado pelo art. 180, caput, do Código Penal.

Consta da denuncia que, na data de 26 de abril de 2022, por volta de 21h30min, em local incerto, Bairro Geada, nesta cidade e Comarca de Limeira, recebeu e conduziu, em proveito próprio, o veículo Fiat/Mobi Like, de cor preta, placas BVT0E01, ano 2019, avaliado em R\$ 45.000,00, e uma aliança pertencente a Adauto Antunes da Silva, sabendo ser produto de crime.

Recebida a denúncia (fls. 106/107), devidamente citado (fls. 118), o réu apresentou defesa prévia (fls. 123/129).

Regularmente processado, foram ouvidas as testemunhas arroladas e promovido o interrogatório (fls. 134/136 e 188).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia, ante a existência de prova suficiente da autoria e materialidade.

A defesa por sua vez, também em memorial, sustentou ser hipótese de absolvição por insuficiência probatória.

É a síntese do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade delitiva decorre do auto de prisão em flagrante (fls. 02), do boletim de ocorrência (fls. 10/13), do auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 17) e da prova testemunhal.

A autoria restou bem delineada, vejamos os depoimentos:

Em solo policial, o réu confessou o crime, alegando ter atendido a um pedido para esconder o veículo em um matagal (fls. 08).

Ao ser interrogado, em juízo, o réu novamente confessou os fatos da inicial. Narrou que estava usando droga quando um casal parou próximo do carro, que estava estacionado, e tiraram fotos. Eles chamaram uma pessoa de nome Wesley e discutiram, porque o carro era produto de roubo e não poderia ter sido roubado no bairro. O traficante de quem comprou droga pediu para ele tirar o carro dali. Quando estava conduzindo o carro deparou-se com os policiais e tentou fugir, porém, ainda assim, foi abordado. Sabia que o veículo era produto de crime.

A vítima Adauto Antunes da Silva, ouvido na fase policial, contou que é motorista de aplicativo e narrou que seu veículo foi roubado por dois indivíduos enquanto deixava uma passageira em casa. Asseverou que o carro foi recuperado, assim como sua aliança. Não reconheceu o réu como um dos autores do roubo (fls. 07).

O policial militar Julcimar Valentim de Andrade e seu colega de farda policial Marcus Roberto Nascimento, confirmaram os fatos descritos na inicial. Narraram terem recebido informações sobre o roubo via COPOM e, em patrulhamento, avistaram o veículo sendo conduzido pelo réu, entrando numa rua de terra, em velocidade acima do normal. Ao avistar a viatura o réu empreendeu fuga com o veículo e depois tentou fugir a pé. Contaram que conseguiram abordar o acusado e, no interior do veículo, encontraram a aliança da vítima. O réu disse que traficantes pagaram para tirar o veículo de onde estava e levar para outro local (mídia).

O delito de receptação dolosa, por ostentar como elemento subjetivo do tipo o conhecimento prévio da origem espúria do bem obtido, pode ser provada plenamente pelas circunstâncias e elementos exteriores que permitam deduzir tal circunstância, bem como a confissão.

A confissão do acusado foi apresentada de forma detalhada e coerente, de modo que não pode ser desprezada. Mesmo porque, de grande valia para o conjunto probatório, nos termos realizados. Nesse sentido:

“A confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros

elementos" (Código de Processo Penal Interpretado, Julio Fabrini Mirabete, 7ª ed. Ed. Atlas S/A-SP.2000, pág. 409).

"A confissão, já chamada rainha das provas, é peça valiosa na formação do convencimento judicial. Toda vez que surgir de maneira espontânea, traduzindo a assunção da responsabilidade e afastada a mais remota hipótese de auto-imputação falsa, constitui elemento valioso para tipificar a condenação" (RJDTACRIM 40/221).

A prova oral, por sua vez, ratificou a confissão do acusado. Como visto, o policial ouvido esteve no local e constatou a presença do acusado na cena, e a vítima reconheceu a origem do bem subtraído.

O relato de tais pessoas apenas reforça, ainda mais, a própria confissão do acusado, não existindo motivos para duvidar das referidas narrativas. Desse modo, não há dúvidas, pois, acerca da ocorrência do delito.

Sendo assim, presentes estão à autoria e materialidade delitiva, ausentes causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.

Passo a dosimetria das penas.

Sopesados os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal, indiscutível que as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, pois conforme se observa das certidões de fls. 45/56, 67/77 e 137/171 ostenta outras passagens ((Execução nº 740.956 e Processos nº 0001482-52.2007.8.26.0320, 0003343-10.2006.8.26.0320 e 1500049- 31.2021.8.26.0551 -.) a constar Maus antecedentes Assim, aumento apenas base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, deve a pena ser agravada pela reincidência, que é específica (Execuções nº 0007742-30.2020.8.26.0502, 0008406-27.2021.8.26.0502 e 0016671-86.2019.8.26.0502 e Processos nº 0004064-10.2016.8.26.0320, 0021104-39.2015.8.26.0320, 1500531-95.2018.8.26.0320 e 0006932-73.2007.8.26.0320 - fls. 45/56, 57/77 e 137/171), ressaltando não haver bis in idem em se considerar o mencionado feito para fins de apuração da agravante, e os demais processos para fins de apuração das circunstâncias judiciais na primeira fase. No entanto, a reincidência merece ser compensada com a confissão do réu, e assim, mantenho a pena no patamar fixado na primeira fase.

Na derradeira fase, ausentes causas de diminuição ou aumento da pena, de modo que fixo as penas definitivas em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Apesar do quantum de pena aplicada, ante a reincidência específica do acusado e os Maus antecedentes, iniciará o cumprimento de sua pena no regime semiaberto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, CONDENANDO o acusado VALMIR ROGERIO DO CARMO por infração art. 180, caput, do Código Penal, às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade nos moldes do artigo 44, do Código Penal, diante da reincidência reconhecida, dos Maus antecedentes e, bem como porque tal substituição não seria recomendável e nem suficiente para reprovação de tal conduta delituosa.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, expedindo-se alvará de soltura

clausulado.

Custas na forma da lei.

PIC

Limeira, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA